

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5005068-26.2017.4.04.7104/RS**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

REQUERENTE: ROSA LORENZATTO CARDOSO DA SILVA

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização suscitado pela parte autora em face de julgado oriundo da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição, em razão de ter considerado o termo inicial do prazo prescricional a data do saque fraudulento.

Afirma que o acórdão impugnado está em confronto com a ampla jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que tange ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional, o qual somente se inicial com a partir da ciência inequívoca, nos termos da Súmula nº 278/STJ.

É o breve relatório.

VOTO

A questão posta no presente PEDILEF diz respeito ao termo inicial de contagem do prazo prescricional nas hipóteses de ação de saque indevido do FGTS.

Da análise do recurso em questão verifico que foi demonstrada a divergência jurisprudencial, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização, merecendo conhecimento.

Contudo, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: Definir o termo inicial da prescrição nas hipóteses de saque indevido do FGTS.

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

Juíza Relatora

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5005068-26.2017.4.04.7104/RS**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

REQUERENTE: ROSA LORENZATTO CARDOSO DA SILVA

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DO TEMA
PARA DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM
DO PRAZO PRESCRICIONAL NOS CASOS EM QUE SE
PLEITEIA INDENIZAÇÃO PELO SAQUE INDEVIDO DO
FGTS.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU, com a seguinte questão controvertida: "Definir o termo inicial da prescrição nas hipóteses de saque indevido do FGTS".

Brasília, 01 de junho de 2020.

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

Juíza Relatora